

## 행정처분 기준(제58조제2항 관련)

### I. 일반기준

1. 위반행위가 둘 이상인 경우에는 그 중 가장 무거운 처분기준을 따른다. 다만, 처분기준이 모두 업무정지인 경우에는 6개월의 범위에서 가장 무거운 처분기준에 나머지 처분기준의 2분의 1을 각각 더하여 처분할 수 있다.
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당되어 그 처분기준이 업무정지에 해당하는 경우에는 처분기간의 2분의 1의 범위에서 그 기간을 줄일 수 있고, 지정취소에 해당하는 경우에는 3개월 이상 6개월 이하의 업무정지로 줄일 수 있다.
  - 가. 위반행위가 결과에 중대한 영향을 미치지 않거나 단순 착오로 판단되는 경우
  - 나. 처분대상 임상시험이 임상시험 대상자의 안전에 직접적으로 영향을 끼치지 않은 경우
3. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 가중된 기준은 최근 3년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 행정처분을 한 날과 다시 같은 위반행위를 적발한 날을 기준으로 한다. 다만, 위반행위에 대하여 행정처분을 하기 위한 절차가 진행되는 기간 중에 같은 위반행위를 적발한 때에는 그 위반횟수마다 행정처분 기준의 2분의 1씩을 더하여 처분한다.
4. 제3호에 따라 가중된 처분을 하는 경우 가중처분의 적용차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(제3호에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

### II. 개별기준

#### 1. 임상시험기관에 대한 행정처분의 기준

| 위반행위                                      | 근거<br>법조문     | 행정처분의 기준 |       |       |          |
|-------------------------------------------|---------------|----------|-------|-------|----------|
|                                           |               | 1차 위반    | 2차 위반 | 3차 위반 | 4차 이상 위반 |
| 가. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정받은 경우             | 법 제37조 제1항제1호 | 지정취소     |       |       |          |
| 나. 고의 또는 중대한 과실로 거짓의 임상시험결과보고서를 작성·발급한 경우 | 법 제37조 제1항제2호 | 지정취소     |       |       |          |
| 다. 법 제10조제3항에 따른                          | 법 제37조        | 경고       | 임상시험  | 임상시험  | 지정취소     |

|                                                                  |               |                                         |                              |              |                    |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|
| 지정 요건을 갖추지 않은 경우                                                 | 제1항제3호        |                                         | 업무정지 3개월                     | 업무정지 6개월     |                    |
| 라. 법 제10조제5항에 따른 준수사항을 지키지 않은 경우                                 | 법 제37조 제1항제4호 |                                         |                              |              |                    |
| 1) 제24조제1항제4호 및 제5호를 위반하여 대상자 동의 및 보호 규정을 위반한 경우                 |               | 해당 임상시험업무정지 3개월 및 임상시험책임자 변경            | 해당 임상시험업무정지 6개월 및 임상시험책임자 변경 | 지정취소         |                    |
| 2) 제24조제3항을 위반하여 기록 및 자료를 보존하지 않은 경우                             |               | 임상시험업무정지 3개월                            | 임상시험업무정지 6개월                 | 지정취소         |                    |
| 3) 별표 3을 위반한 경우                                                  |               |                                         |                              |              |                    |
| 가) 별표 3 제3호바목을 위반하여 승인받지 않은 임상시험계획에 따라 임상시험을 실시한 경우              |               | 해당 임상시험업무정지 6개월 및 해당임상시험책임자 임상시험 제외 3개월 | 지정취소                         |              |                    |
| 나) 별표 3 제5호나목을 위반하여 변경계획서에 대한 승인 이전에 원 임상시험계획서와 다르게 임상시험을 실시한 경우 |               | 해당 임상시험업무정지 3개월                         | 해당 임상시험업무정지 6개월              | 지정취소         |                    |
| 다) 별표 3 제6호를 위반하여 심사위원회를 운영한 경우                                  |               | 경고                                      | 임상시험신규승인업무정지                 | 임상시험신규승인업무정지 | 임상시험 신규승인 업무정지 6개월 |

|                                                         |               |                             |                                    |                                    |                 |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 라) 별표 3 제6호마목을 위반하여 지정심사위원회를 운영한 경우                     |               | 지정심사위원회<br>신규승인<br>업무정지 1개월 | 1개월<br>지정심사위원회<br>신규승인<br>업무정지 3개월 | 3개월<br>지정심사위원회<br>신규승인<br>업무정지 6개월 | 지정심사위원회<br>지정취소 |
| 마) 별표 3 제7호라목을 위반하여 임상시험심사위원회의 승인을 받지 않은 임상시험을 실시한 경우   |               | 해당 임상시험업무정지 3개월             | 해당 임상시험업무정지 6개월                    | 지정취소                               |                 |
| 바) 별표 3 제7호라목을 위반하여 임상시험심사위원회의 변경승인을 받지 않은 임상시험을 실시한 경우 |               | 해당 임상시험업무정지 1개월             | 해당 임상시험업무정지 3개월                    | 해당 임상시험업무정지 6개월                    | 지정취소            |
| 사) 그 밖의 사항에 관하여 별표 3을 위반한 경우                            |               | 경고                          | 해당 임상시험업무정지 1개월                    | 해당 임상시험업무정지 3개월                    | 해당 임상시험업무정지 6개월 |
| 마. 업무정지기간 중에 업무를 한 경우                                   | 법 제37조 제1항제5호 | 지정취소                        |                                    |                                    |                 |

## 2. 품질관리심사기관에 대한 행정처분의 기준

| 위반행위                            | 근거<br>법조문     | 행정처분의 기준 |       |       |          |
|---------------------------------|---------------|----------|-------|-------|----------|
|                                 |               | 1차 위반    | 2차 위반 | 3차 위반 | 4차 이상 위반 |
| 가. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우 | 법 제37조 제1항제1호 | 지정취소     |       |       |          |
| 나. 고의 또는 중대한 과실로                | 법 제37조        | 지정취소     |       |       |          |

|                                                |               |             |             |             |             |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 거짓의 품질관리심사결과서를 작성·발급한 경우                       | 제1항제2호        |             |             |             |             |
| 다. 법 제28조제3항에 따른 지정 요건을 갖추지 않은 경우              | 법 제37조 제1항제3호 | 업무정지<br>3개월 | 업무정지<br>6개월 | 지정취소        |             |
| 라. 법 제28조제4항에 따른 준수사항을 지키지 않은 경우               | 법 제37조 제1항제4호 |             |             |             |             |
| 1) 제48조제4항제1호를 위반하여 품질심사에 관한 기록을 보존하지 않은 경우    |               | 업무정지<br>1개월 | 업무정지<br>3개월 | 업무정지<br>6개월 | 지정취소        |
| 2) 제48조제4항제2호를 위반하여 품질심사 결과를 보고하지 않은 경우        |               | 경고          | 업무정지<br>1개월 | 업무정지<br>3개월 | 업무정지<br>6개월 |
| 3) 제48조제4항제3호를 위반하여 품질관리심사기관 관리운영기준을 지키지 않은 경우 |               | 업무정지<br>1개월 | 업무정지<br>3개월 | 업무정지<br>6개월 | 지정취소        |
| 마. 업무정지기간 중에 업무를 한 경우                          | 법 제37조 제1항제5호 | 지정취소        |             |             |             |

### 3. 기술문서심사기관에 대한 행정처분의 기준

| 위반행위                                         | 근거<br>법조문     | 행정처분의 기준    |             |       |          |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------|----------|
|                                              |               | 1차 위반       | 2차 위반       | 3차 위반 | 4차 이상 위반 |
| 가. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우              | 법 제37조 제1항제1호 | 지정취소        |             |       |          |
| 나. 고의 또는 중대한 과실로 거짓의 기술문서심사결과 통지서를 작성·발급한 경우 | 법 제37조 제1항제2호 | 지정취소        |             |       |          |
| 다. 법 제6조의4제2항에 따른 지정기준을 갖추지 않은 경우            | 법 제37조 제1항제3호 | 업무정지<br>3개월 | 업무정지<br>6개월 | 지정취소  |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <p>라. 법 제6조의4제3항에 따른 준수사항을 지키지 않은 경우</p> <p>1) 제15조의3제1호를 위반하여 기술문서심사기관의 운영기준을 지키지 않은 경우</p> <p>2) 제15조의3제2호를 위반하여 기술문서심사결과를 보고하지 않은 경우</p> <p>3) 제15조의3제3호를 위반하여 기술문서심사결과 통지서 사본 및 기술문서심사에 관한 기록을 보관하지 않은 경우</p> <p>4) 제15조의3제4호를 위반하여 기술문서심사결과 통지서 작성·발급 등에 관하여 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 사항을 지키지 않은 경우</p> | <p>법 제37조 제1항제4호</p> | 업무정지<br>1개월 | 업무정지<br>3개월 | 업무정지<br>6개월 | 지정 취소       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 경고          | 업무정지<br>1개월 | 업무정지<br>3개월 | 업무정지<br>6개월 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 업무정지<br>1개월 | 업무정지<br>3개월 | 업무정지<br>6개월 | 지정 취소       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 경고          | 업무정지<br>1개월 | 업무정지<br>3개월 | 업무정지<br>6개월 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |             |             |             |             |
| <p>마. 업무정지기간 중에 업무를 한 경우</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>법 제37조 제1항제5호</p> | 지정취소        |             |             |             |

#### 4. 비임상시험실시기관에 대한 행정처분의 기준

| 위반행위                                            | 근거<br>법조문            | 행정처분의 기준 |       |       |          |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------|-------|-------|----------|
|                                                 |                      | 1차 위반    | 2차 위반 | 3차 위반 | 4차 이상 위반 |
| <p>가. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우</p>          | <p>법 제37조 제1항제1호</p> | 지정취소     |       |       |          |
| <p>나. 고의 또는 중대한 과실로 거짓의 비임상시험성적서를 작성·발급한 경우</p> | <p>법 제37조 제1항제2호</p> | 지정취소     |       |       |          |

|                                                                                      |               |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 다. 법 제10조의2제2항에 따른 지정 요건을 갖추지 않은 경우                                                  | 법 제37조 제1항제3호 | 업무정지<br>1개월 | 업무정지<br>3개월 | 업무정지<br>6개월 | 지정취소        |
| 라. 법 제10조의2제3항에 따른 준수사항을 지키지 않은 경우                                                   | 법 제37조 제1항제4호 |             |             |             |             |
| 1) 제24조의3제1호를 위반하여 비임상시험 계획서를 작성하지 않거나 비임상시험 계획서에 따라 비임상시험을 실시하지 않은 경우               |               | 업무정지<br>1개월 | 업무정지<br>3개월 | 업무정지<br>6개월 | 지정취소        |
| 2) 제24조의3제2호를 위반하여 비임상시험의 신뢰성을 확보하기 위한 점검 및 감사 업무를 해당 비임상시험과 이해관계가 없는 사람이 수행하지 않은 경우 |               | 경고          | 업무정지<br>1개월 | 업무정지<br>3개월 | 업무정지<br>6개월 |
| 3) 제24조의3제3호를 위반하여 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 비임상시험의 관리기준에 적합하게 실시되지 않은 경우                  |               | 경고          | 업무정지<br>1개월 | 업무정지<br>3개월 | 업무정지<br>6개월 |
| 4) 제24조의3제4호를 위반하여 비임상시험과 관련된 자료·기록을 보관하지 않은 경우                                      |               | 경고          | 업무정지<br>1개월 | 업무정지<br>3개월 | 업무정지<br>6개월 |
| 마. 업무정지기간 중에 업무를 한 경우                                                                | 법 제37조 제1항제5호 | 지정취소        |             |             |             |

##### 5. 교육실시기관에 대한 행정처분의 기준

| 위반행위 | 근거<br>법조문 | 행정처분의 기준 |
|------|-----------|----------|
|------|-----------|----------|

|                                                                           |               | 1차 위반       | 2차 위반       | 3차 위반       | 4차 이상 위반    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 가. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우                                           | 법 제37조 제1항제1호 | 지정취소        |             |             |             |
| 나. 고의 또는 중대한 과실로 거짓의 교육수료증을 작성 또는 발급하거나 작성 또는 보고한 경우                      | 법 제37조 제1항제2호 | 지정취소        |             |             |             |
| 다. 법 제6조의2제5항에 따른 지정 요건을 갖추지 않은 경우                                        | 법 제37조 제1항제3호 | 업무정지<br>3개월 | 업무정지<br>6개월 | 지정취소        |             |
| 라. 법 제6조의2제6항에 따른 준수사항을 지키지 않은 경우                                         | 법 제37조 제1항제4호 |             |             |             |             |
| 1) 제15조제1항제1호를 위반하여 교육계획을 제출하여 승인을 받지 않은 경우                               |               | 업무정지<br>1개월 | 업무정지<br>3개월 | 업무정지<br>6개월 | 지정취소        |
| 2) 제15조제1항제2호를 위반하여 연도별 교육계획에 따라 교육을 실시하지 않은 경우                           |               | 업무정지<br>1개월 | 업무정지<br>3개월 | 업무정지<br>6개월 | 지정취소        |
| 3) 제15조제1항제3호를 위반하여 교육교재를 제작하여 교육 대상자에게 제공하지 않은 경우                        |               | 경고          | 업무정지<br>1개월 | 업무정지<br>3개월 | 업무정지<br>6개월 |
| 4) 제15조제1항제4호를 위반하여 교육을 마친 사람에게 수료증을 발급하지 않거나, 교육실시에 관한 사항을 기록·보관하지 않은 경우 |               | 업무정지<br>1개월 | 업무정지<br>3개월 | 업무정지<br>6개월 | 지정취소        |
| 5) 제15조제1항제5호를 위반하여 교육실시에 관한 기록을 보고하지 않은 경우                               |               | 경고          | 업무정지<br>1개월 | 업무정지<br>3개월 | 업무정지<br>6개월 |

|                          |                  |      |  |  |  |
|--------------------------|------------------|------|--|--|--|
| 라. 업무정지기간 중에 업무를<br>한 경우 | 법 제37조<br>제1항제5호 | 지정취소 |  |  |  |
|--------------------------|------------------|------|--|--|--|